

摘要：

美国国际贸易法院裁定特朗普援引1974年《贸易法》征收的全球10%关税缺乏法律依据。此举被视为特朗普规避最高法院IEEPA关税裁决的尝试遭到重挫，特朗普政府单方面大范围加征关税的法律空间正被持续压缩。

据媒体报道，美国国际贸易法院周四裁定，特朗普援引一项1970年代贸易法律征收的全球10%关税缺乏法律依据。

该法院以2比1的裁决结果支持了一批小企业原告，认定上述关税不符合相关法律的适用条件。

涉案关税于今年2月24日正式生效。持异议的一名法官则认为，目前裁定原告胜诉为时尚早。

此次裁决意味着特朗普政府通过另一法律渠道维持其关税体系的尝试遭遇挫折，并可能对企业进口成本及市场对贸易政策走向的预期产生直接影响。

法律依据遭否定，原告认为实际为规避此前最高法院裁决

特朗普在今年2月的行政令中援引的是1974年《贸易法》第122条。该条款允许政府在特定条件下加征关税，期限最长150天，适用情形包括纠正严重的国际收支赤字或阻止美元即将出现的大幅贬值。

法院在裁决中认定，特朗普在行政令中援引的贸易赤字问题，并不属于上述法律条款所针对的适用情形，因此相关关税措施不具备合法性基础。

提起诉讼的小企业方面认为，特朗普援引1974年《贸易法》第122条，实质上是试图规避美国最高法院此前的一项重要裁决。该裁决已推翻特朗普2025年依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的相关关税。

此次诉讼的核心争议在于：在最高法院已就IEEPA关税作出限制性裁决的背景下，政府是否可以转而借助另一法律授权实现类似目的。法院此番裁定明确否定了这一路径。

此次被裁定无效的10%全球关税是特朗普政府2025年关税政策体系的组成部分之一。法院的裁决进一步压缩了行政当局在现行贸易法律框架内单方面大范围加征关税的操作空间。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

2 条评论

活下来赢下去

9小时前 中国天津

导致老特执着于打仗



0



回复



胡萝卜

12小时前 中国浙江省

哈哈



0



回复

